Марказии Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида

History of Central Asia in Modern Medieval Studies

Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади

Dedicated to the Memory of Professor Roziya Mukminova

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ТАРИХ ИНСТИТУТИ

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИ ЗАМОНАВИЙ МЕДИЕВИСТИКА ТАЛҚИНИДА

(Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади)

HISTORY OF CENTRAL ASIA IN MODERN MEDIEVAL STUDIES

(In Memoriam of Professor Roziya Mukminova)

ТОШКЕНТ
«YANGI NASHR»
2013

Reflection of Bukhara-Zunghar Relations in the Diplomatic Correspondence. *Gulchekhra Sultonova* 148
Ўрта аср муаллифлари тавсифида элчи образи. *Гулчехра Агзамова* 163
К вопросу посольского церемониала в среднеазиатских ханствах: Основные этапы и правила этикета. *Нигора Аллаева* 174
Қўқон хонлиги дипломатик алоқаларида диний уламоларнинг ўрни. *Шерзодхон Маҳмудов* 186

ЮРИДИК АНЪАНАЛАР ВА ҲУҚУҚИЙ АМАЛИЁТ
LEGAL TRADITION AND JURISPRUDENCE
ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Юридические аспекты семейно-брачных отношений в Средней Азии XIX – начала XX веков. *Эльёр Каримов* 203
Ўрта Осиё оила-никоҳ муносабатларида маҳр: умумий ва ўзига хос жиҳатлари. *Наргиза Хидирова* 213
Централизованное правосудие и общественное посредничество в Хорезме: анализ документов канцелярии ясаулбаши. *Ульфат Абдурасулов* 223

МАНБАЛАР: ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА ТАЛҚИН
SOURCES: NEW INSIGHTS AND INTERPRETATIONS
ИСТОЧНИКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИНТЕРПРИТАЦИИ

Хитой манбаларидаги «ху» этнонимини қандай тушунмоқ керак. *Аҳад Хўжаев* 212
«Иншо» мажмуалари маълумотининг аутентлиги хусусида (Амир Темур номи билан боғлиқ хатлар мисолида). *Санжар Гуломов* 217
Источник XVI века по истории культурных контактов между Центральной Азией и Западом суннитского мира. *Аширбек Муминов* 270
Новые архивные материалы и артефакты по средневековой истории Центральной Азии. *Меруерт Абусеитова* 282
Труды Бадр ад-Дина ал-Кашмири в контексте развития исторической культуры мусульманского Средневековья. *Лола Додхудоева* 295
Аҳмад Яссавий мозори вақф хўжалиги бошқарувига доир (А.Л. Кун шахсий архивидаги ҳужжатлар таҳлили). *Ўктам Султонов* 312

ЭПИГРАФИКА ВА НУМИЗМАТИКА ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА
NEW DATA ON EPIGRAPHY AND NUMISMATICS
ЭПИГРАФИКА И НУМИЗМАТИКА В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ

The Imperial Titles on the Coins of the Western Turkic Qaghanate. *Gaybulla Babayarov* 330
Ранний эпиграфический материал комплекса Наринджан-Баба. *Бахтияр Бабаджанов* 349

ШАҲАР, ҲУНАРМАНДЧИЛИК ВА САВДО
CITY, HANDCRAFT AND COMMERCE
ГОРОД, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ

Ремесленная продукция городов Мавераннахра по данным источников и археологическим материалам. *Юрий Буряков* 359
Ремесла тюркских народов Центральной Азии: формы исторического симбиоза. *Акбар Хакимов* 373
Некоторые аспекты внутренней и внешней торговли в период правления Амира Темура и темуридов. *Эдвард Ртвеладзе* 392

МАДАНИЙ АНЪАНАЛАР ВА ЎЗАРО ТАЪСИР ЖАРАЁНЛАРИ
CULTURAL TENDENCIES AND INTERACTIONS
КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Богтак/бокка – головной убор Биби-ханым и других женщин правящего дома Темуридов. *Зухра Рахимова* 404
Central Asian Renaissance and Ali-Shir Nava'i's Epoch. *Dildora Abidjanova* 417
Средневековые библиотеки Бухары (некоторые аспекты истории и архитектуры). *Мавлюда Юсупова* 426
Город и степь: Динамика и специфика взаимодействий (на примере памятников художественной культуры). *Эльмира Гюль* 440
Профессор Розия Мукминова илмий ишлари библиографияси 455
Bibliography of Scientific Works of Professor Roziya Mukminova 455

List of Authors 473

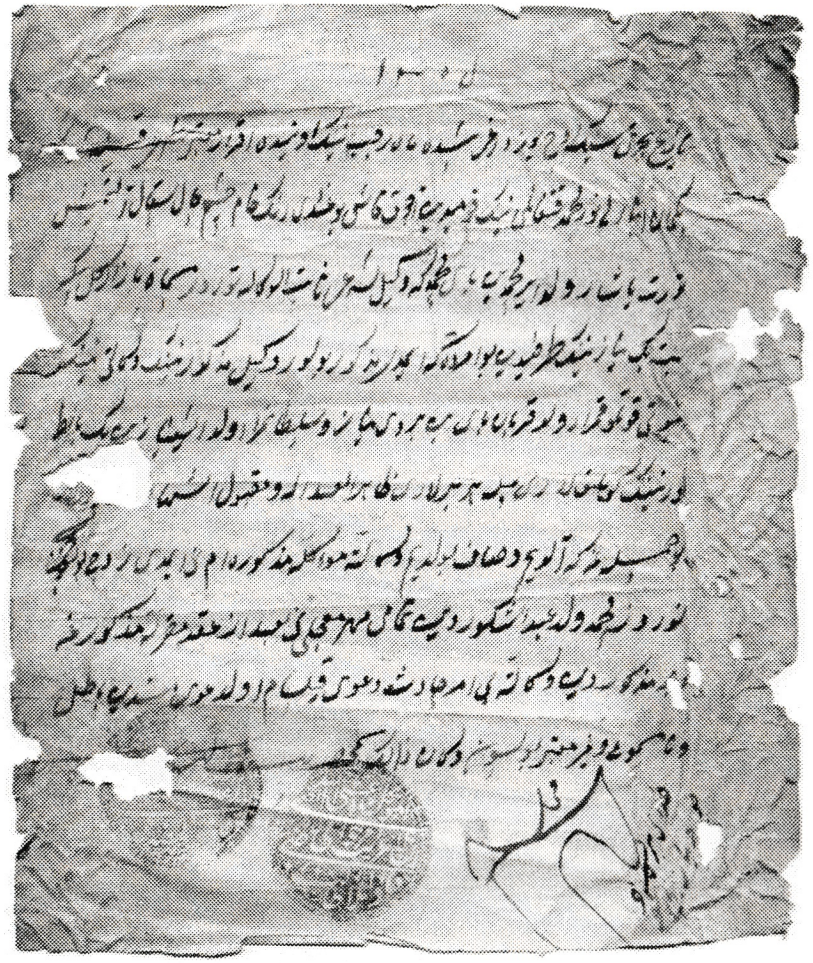


Рис. 5. Казийский документ -42

ЎРТА ОСИЁ ОИЛА-НИКОҲ МУНОСАБАТЛАРИДА МАҲР: УМУМИЙ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Наргиза Хидирова

Оила ҳар қандай тарихий даврларда жамиятнинг асосий таянчи ҳисобланиб, унда ўзаро ҳурмат, одоб-ахлоқ, меҳр-мурувват каби инсоний тушунчалар шаклланган. Шу боис бу масалага барча халқлар алоҳида эътибор билан ёндашиб келишади. Айниқса Ўрта Осиё минтақасида яшовчи халқларнинг урф-одат ва анъаналарида оила мавзуси етакчи ўринни эгаллайди. Бу бевосита қадимдан шаклланган ҳамда исломий тушунчалар билан уйғунлашган ўзига хос анъаналар бўлиб, улар бир неча асрлардан бери авлоддан – авлодга ўтиб келмоқда. Хусусан *никоҳ* билан боғлиқ урф-одатлар орасида келинга *маҳр* бериш одати ҳам мавжуд. Бу одат нафақат Ўрта Осиё, балки ислом динига эътиқод қилувчи бошқа халқлар орасида ҳам кенг тарқалган. Гарчи *маҳр* масаласи ўрта асрларда бўлгани каби ҳозирги кунда Ўзбекистонда муҳим аҳамиятга эга бўлмасада, у *никоҳ* ҳутбасини ўқитиш жараёнида албатта тилга олинади. Ўзбекистон Республикасининг айрим ҳудудларида келинга пул, кийим, тақинчоқ, айрим жойларда эса уй ёки уйнинг бир қисми *маҳр* қилинади. Хўш *маҳр* ўзи нима? У ўрта аср жамияти никоҳ муносабатларида қандай ўрин тутган? Қуйида ушбу саволларга жавоб беришга харакат қиламиз.

Мазкур мақолада *маҳр* масаласини мураккаблиги ва ўзига хос жиҳатлари ҳисобга олиниб, уни икки қисмга ажратган ҳолда кўриб чиқишга қарор қилинди. Биринчи қисмида *маҳр*ни умумий масалаларига эътибор қаратилди. Иккинчи қисмида эса XVI – XIX асрларга оид манбалар таҳлил қилиниб, *маҳр*ни бевосита амалий ҳаётда қандай бўлганлиги кўрсатиб берилди.

“Маҳр” ҳақида умумий тушунча

Маълумки оила ислом нуқтаи – назаридан ўзаро келишувга кўра тузилиб, у маълум бир қоидалар асосида тартибга солинган.

Ушбу қоидаларга кўра оиланинг биринчи шарти сифатида *никоҳ* (акд)[1] эътироф этилган ва уни юзага келиши учун бошқа бир қанча қўшимча "шартлар"[2] талаб қилинган. Никоҳнинг дастлабки шартларидан бири *маҳр*[3] бўлиб, у Қуръонда *садоқ*, *садақа*, *ажр*, *фарийза*, *ниҳла* каби номлар билан аталади.[4] *Маҳр* бевосита ижтимоий, иқтисодий ҳаёт билан боғлиқ равишда жамият ҳаётида ўз амалий кўринишига эга бўлган. Шу боис, бу масала доирасида уламолар кўплаб баҳс мунозара юритган ва унинг қонун–қоидасини фиқҳ нуқтаи – назаридан шариатга мувофиқ ишлаб чиққан. Аёлга *маҳр* бериш (ёки белгилаш)ни қатъий шарт эканлиги тўғрисида турли фикрлар мавжуд.[5] Жумладан Бурҳониддин ал-Марғиноний ўзининг "Ҳидоя" асарида никоҳни *маҳр* белгиламай туриб ҳам амалга ошириш мумкинлигига ишора қилади.[6] Бу ҳолат аёлга *маҳр* бермаслик шарти билан уйланишга йўл қўяди.[7] Лекин бунда асосан эътибор никоҳнинг луғавий маъносига қаратилиб, унда эр-хотининг ўзи билан никоҳ мукаммал бўлиши назарда тутилади.[8] Яъни, никоҳланувчи икки шахснинг мавжудлиги *маҳр*ни зикр қилишга эҳтиёж колдирмайди. Лекин барча мусулмон уламолари Қуръони Каримнинг Нисо сурасида келтирилган "... Аёлларга *маҳр*ларини чин дилдан чиқариб беринглар.."[9] деган оятга асосланиб, *никоҳ*ни

[1] *Ақд* – тугун.

[2] Бу атама шартли равишда қўлланилди (Х.Н).

[3] *Маҳр* аёлнинг жинсий аъзоси маҳалнинг шарафли эканлигини билдирувчи тушунча. Қаранг: Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. Тошкент, 2001, 690-б.

[4] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. Тошкент, 2011, 361-б.

[5] Хусусан, шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳам ўзининг «Кифоя» асарида *маҳр*ни никоҳни шарти ёки рукни сифатида эътироф этмайди. Лекин у *маҳр*ни олди-бердиси қачон бўлса ҳам амалга оширилиши керак деган фикрни илгари суради. Қаранг: Кифоя. 2-китоб, 362-б.

[6] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 690-б.

[7] *Маҳр* ўзаро келишувга кўра берилмаслиги ҳам мумкин бўлган.

[8] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 690-б.

[9] Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Тошкент, 1992, 252-б.

*маҳр*сиз бўлмаслигига *ижмо*[1] қилганлар.[2] *Маҳр* миқдорини белгилашда *Ҳанафийа*[3] фиқҳшунослари ҳадисга таянган. Унга кўра энг кам *маҳр* ўн дирҳам, ундан юқориси чегараланмаган.[4] Агар *маҳр* ўн дирҳамдан кам қилиб белгиланган бўлса ҳам у албатта ўн дирҳам қилиб берилиши кераклиги тўғрисида уламолар фатво чиқарган. *Шофеъий*[5] мазҳаби уламолари эса *маҳр*ни аёлнинг ҳаққи деб баҳолаган ва уни миқдорини ҳам аёл киши ихтиёрига ҳавола қилган.[6] Шу билан бирга улар шариатга кўра савдо-сотиқда ниманики пул ўрнида ишлатиш *жоиз* (рухсат этилган) бўлса шу нарса *маҳр* қилиб берилиши керак деган фикрни илгари сурган.

Маҳр ўз ўрнида эр-хотинлик муносабатларига кўра турларга ажратилган. Улардан бири *мутъа*[7] бўлиб, бунда эркак аёлни муайян муддатга маълум бир маблағ (*маҳр*) эвазига никоҳига киритган. Ҳадисларда келтирилишича, Муҳаммад (с.а.в.) Макка фатҳидан кейин бошланган Ҳунайн ғазотида уч кунга *мутъа*га рухсат берган ва кейин буни тақиқлаган.[8] *Мутъа*ни тақиқлаш вақтида аёлга берилган *маҳр* қайтариб олинмаган. Ислом динининг ёйилишини дастлабки даврларида *мутъа*ни жорий этилиши ва кейинчалик бекор қилиниши ўша давр жамиятида мавжуд бўлган нотўғри жинсий алоқани тартибга солиш билан боғлиқ бўлган. Хусусан бу ҳодисани пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)ни никоҳни ислом дини талабларига мувофиқ бирданига эмас балки босқичма босқич мослаштиришга қаратилган таъдбирларидан бири сифатида эътироф этиш мумкин. Юқорида келтирилган ҳадисга таянган *ҳанафийа* уламолари *ижмо*га асосланиб, бундай никоҳни ношарий (*ҳаром*)

[1] *Ижмо* – Қуръон ва ҳадисларда аниқ кўрсатма берилмаган ҳуқуқий масалаларни ҳал қилишда фақиҳ ва мужтаҳидларнинг тўпланиб, ягона фикрга келган ҳолда ҳукм чиқариши (фатво бериши). Араб халифалигида VIII аср охири IX аср бошларида вужудга келган.

[2] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 362-б.

[3] Имоми Аъзам Абу Ҳанифа (699-767) томонидан асос солинган.

[4] Чунки миқдори ўн дирҳам бўлган (нарса ёки пул) ўғирлик учун жазо белгиланган.

[5] Имом Шофеъий (767/820) томонидан асос солинган.

[6] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 690-б.

[7] *Мутъа* – ҳузурланиш, жинсий ҳузурланиш учун вақтинча уйланиш. Қаранг: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 362-б.

[8] Бу ҳадисни Муслим, Абу Довуд, Насаийлар ривоят қилган. Қаранг: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 335-б.

деб фатво чиқарганлар.[1] Жумладан машҳур фиқҳ уламоларидан бири Қудурий ҳам *мутъа* никоҳини *ботил* (бекор) деб ҳисоблаган. Лекин Имом Молик[2] "*мутъа* никоҳи жоиздир, чунки у қадимда *мубоҳ*[3] бўлган, уни бекор қилгувчи далил келмагунича *мубоҳ* бўлиб қолаверади" деган хулосага келади.[4]

Шунингдек, ислом фиқҳшунослигида муваққат (вақтинча) никоҳ деган тушунча ҳам мавжуд бўлиб, у *мутъа* никоҳига ўхшаш, деб таърифланади.[5] Бурҳониддин ал-Марғинонийнинг фикрига кўра у *лафз* (сўз) жиҳатдан никоҳ, маъно жиҳатдан *мутъа*дир.[6] Чунки муваққат никоҳда ҳам муддат кўрсатилади. Айнан муддатни белгиланиши бу никоҳни шариатга мос эмаслигига далилдир. Аммо, уламолар бу масалада ягона фикрга эга эмас. Имом Аъзам Абу Ҳанифанинг замондошларидан бири Зуфар (вафоти 775) бундай никоҳни маъқуллаб, ўз қарашини "никоҳ фосид шартлар билан ботил бўлмайди" деб исботлашга харакат қилади.[7] Гарчи ҳали бу борада чуқурроқ тадқиқотлар олиб бориш лозим бўлсада, Ўрта Осиёда вақтинча никоҳ муносабатлари маълум бир тоифага мансуб ижтимоий қатламлар орасида мавжуд бўлганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, ушбу тоифага кирувчи савдогарлар ўртасида бу никоҳ тури кенг тарқалган. Шунингдек, ҳозиргача тадқиқот доирасига тортилган никоҳ муносабатларини акс эттирувчи ҳужжатлар (никоҳ шартномаси, таълоқ) да вақтинча никоҳдан ўтган шахслар ҳақидаги маълумотлар учрамаганлигини ҳам алоҳида қайд қилиб ўтиш лозим.[8] Аммо, бошқа манбаларда ушбу никоҳ тури тилга олинади. Ана шундай манбалардан бири Хива хонлиги ҳарбий тарихи билан боғлиқ бўлиб, унда келтирилишича ҳажга кетаётган Қўқонлик бир шахс Хивада вақтинча никоҳдан ўтади. Қашқарда савдо қилувчи

[1] Қориев О. Ҳидоядан никоҳ китоби. Ҳаёт ва қонун. Тошкент, 1994. №3. 69-б. Лекин шийа мазҳаби бу никоҳга йўл қўйади. Қаранг: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 335-б.

[2] Имом Молик (721 795) Моликийа мазҳаби асосчиси.

[3] *Мубоҳ* – рухсат.

[4] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 664-б.

[5] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 337-б.

[6] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 664-б.

[7] Ўша асар. 664-б.

[8] Балки бу ҳолат Ўрта Осиё ҳудудида суннийлик мазҳабини етакчи мавқега эга бўлганлиги билан боғлиқдир.

айрим Қўқонлик савдогарлар ҳам кўп ҳолларда муваққат никоҳ муносабатларида бўлган.[1] Қизиғи шундаки, бу никоҳ тури Қашқарда кўпинча *чўкан*[2] деб номланган. Аслида бу сўз турмушга чиқиб *таълоқ* (ажрашган) қилинган аёлга нисбаттан қўлланган. Демак, аксарият ҳолларда "боши очиқ" (никоҳда бўлмаган) аёллар вақтинча никоҳга рози бўлган. Ўрта асрларда вақтинча никоҳга рухсат берилиши маълум маънода жамиятда аҳлоқан носоғлом муҳитни юзага келишини чегаралашга хизмат қилган. Шунингдек, *мутъа* ва вақтинча никоҳларни мақсадида ўзаро фарқ мавжуд бўлган. *Мутъа* асосан жинсий лаззат олиш учун тузилган. Вақтинча никоҳ эса шароит ва маълум бир талаблардан келиб чиқиб амалга оширилган. Бундай никоҳ тузилётганда уни муддати албатта кўрсатилган ҳамда айтилган *маҳр* ва *нафақа*[3] аёлга берилган.

Кўрилаётган масалани яна бир нозик ва мураккаб жиҳати борки, у ҳам бўлса вақтинча никоҳни қайд эттирган шахсларни қайси оқим (*сунний* ёки *шийа*)га мансублигидир.[4] Манбаларда бу ҳақда аниқ маълумотлар берилмайди. Шу билан бирга вақтинча никоҳ билан боғлиқ маълумотлар у ёки бу сабаб билан манбаларда келтирилганлиги боис, уни ривоят орқали ҳам аниқлаш қийин. Лекин айрим уломоларимиз таъкидлаганидек бундай никоҳ фақат *шийа*лар орасида сақланиб колган деган фикр мени назаримда бир оз баҳсли. Бу *никоҳ* тури нафақат *шийа* балки ўрта асрларда (мустасно тарзида) айрим *суннийлар* орасида ҳам мавжуд бўлган бўлса керак.[5] Чунки бу масала бевосита ижтимоий, иқтисодий ҳаёт, маҳаллий шарт–шароитдан келиб чиқиб юзага келган ва жамият амалий ҳаётида ўз аксини топган.

Мутъа сўзи никоҳда *маҳр* белгиламай ва аёлга жинсий яқинлик қилмай туриб *талоқ* қилинган аёлга нисбатан ҳам қўлланилган.

[1] Бизга ушбу маълумотларни тақдим этган ЎзР ФА ШИ катта илмий ходими т.ф.н. Ш. Қўлдошевга ўз минатдорчилигимизни билдирамиз.

[2] Ушбу сўзни маъносини аниқлашда менга яқиндан ёрдам берган ЎзР ФА ШИ етакчи илмий ходими т.ф.д. А. Хўжаевга ўз минатдорчилигимни билдираман.

[3] Нафақа деганда таом, кийим, уй жой, керакли уй рўзғор буюмлари тушинилган.

[4] Ҳозирги кунда вақтинча никоҳ Эрон Ислом Республикасида қонуний деб тан олинган. Қаранг: Абдулҳаким Шарьий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, Ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. Тошкент, 2002. 91-б.

[5] Бу борада келажакда албатта чуқур тадқиқотлар олиб бориш лозим.

Агар аёл ана шундай ҳолатда *таълоқ* қилинса унга бериладиган *маҳр* миқдори Қуръонда келтирилган қуйидаги оятга асосланиб белгиланган. Хусусан "... аёлларингизга қўшилмай ва *маҳр* белгиламай туриб *таълоқ* қилсаларингиз, уларни қурбингиз етганича мато билан таъминланглар".[1] Қуръонда ишора қилинаётган мато кўйлак, рўмол ва уст кийимдан иборат бўлиб, *талоқ* қилинган аёлга бериладиган нарсалар нисбати билан тенг бўлган. Айрим уломолар *мутъа* миқдорини беш дирҳам яни энг кам *маҳр*ини тенг ярми деб баҳолаган[2].

Бундан ташқари *маҳри мисл* (бирон нарсани қиёсий миқдори)[3] деган тушунча ҳам мавжуд бўлиб, у жуда кенг маънода ишлатилган. Яни у *маҳр* учун яроқли бўлган ёки бўлмаган буюмлардан тортиб, шариатда *ҳаром* қилинган ичимлик, ҳайвон каби нарсаларни ўз ичига олган. Бу масала алоҳида тадқиқотни талаб қилганлиги боис, уни айрим жиҳатларигагина тўхталиб ўтамиз. Хусусан, *маҳри мисл*ни белгилашда асосан аёлнинг ота авлодлари ўз опа-сингиллари, аммалари ва амакиларининг қизларини *маҳр*лари эътиборга олинган. Шунингдек бунда аёлнинг ёши, ҳусни-жамоли, мол-дунёси, ақл-заковати, диёнати, яшаётган жойи ва замони ҳам ҳисобга олинган. Айниқса аёлнинг *бокиралиги* (турмушга чиқмаган аёл) ва *саййиба* (турмушга чиққан аёл)лигига эътибор қаратилган. Айрим ҳолларда турмушга чиқаётган қизнинг *маҳр*и онасининг *маҳр*и билан қиёс қилинган. Бунда албатта она ота авлоддан бўлиши талаб этилган. Хаттоки, *маҳр мисл*ни белгилашда отани фикри муҳим аҳамиятга эга бўлган. Агар ота маст ҳолда қизини *маҳр*ини шунга ўхшаш қизнинг *маҳр*идан оз тайин қилса бундай *никоҳ саҳиҳ* ҳисобланмаган.[4]

Кўрилаётган масалани яна бир муҳим жиҳатларидан бири *маҳр*ни қайси муддатда берилишидир. Ислом ҳуқуқи қонун қоидаларига мувофиқ *маҳр*ни бир қисмини бериш ёки уни кечиктириш (*муажжал*) мумкин бўлган. Агар тезлик билан берилиши лозим бўлган *маҳр* тўлиқ берилмаса эр хотинини сафарга чиқиш, қариндошларини

[1] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 339-б.

[2] Бурҳониддин ал Марғиноний ... 694-б.

[3] Маҳри мисл – ёш жиҳатдан ҳам, ҳусн жиҳатдан ҳам бир ҳил бўлган қиз–жувонларга бериш одат бўлган маҳр миқдори.

[4] Аҳмад Зиёуддин ал Кумушхонавий. Жомиъ ул мутун. Тошкент, 2000, 238-б.

зиёрат қилиш каби ишлардан тўсишга ҳақли бўлмаган. Шу билан бирга уни ҳоҳлаган жойига олиб кета олмаган. Лекин, бу масалалар юзасидан уламолар ўртасида ихтилофлар мавжуд.[1]

Никоҳ аҳди тузишнинг муҳим шартларидан бири *валий* тайинлаш бўлиб, бу вазифа ота, бобо ёки ака (асосан ота авлод) томонидан бажарилган. Улар *маҳр*ни тайин қилиш ва тасарруф этишда ҳам етакчилик қилган. Агар турмушга чиқаётган қиз балоғатга етмаган бўлса, *валий* уни *маҳр*ини олиш ҳуқуқига эга бўлган. Балоғатга етган қиздан эса розилиги сўралган. *Маҳр* тўла берилмаган ёки кечиктирилган вақтда эр вафот этса у меросдан олинган. Агар *маҳр* тайин қилиниб эр-хотин вафот этган бўлса, аёлнинг меросхўрлари эрнинг меросхўрларидан уни талаб қилган. Баъзи ҳолатларда аёл бирданига уч кишидан *маҳр* олиши мумкин бўлган. Яни, ҳомиладор аёл эридан ажралиб, фарзанд кўрса,[2] худди шу куни турмушга чиқса ва жинсий муносабат бўлмай туриб ажралса, ёки ўша куни яна турмушга чиқиб, эри вафот этсагина бу иш амалга ошган.[3] Шунингдек аёл кўнгилсиз бўлиб, ёки бирон бир сабаб билан эридан *таълоқ* сўраса уни эвазига *маҳр* қайтариб берилган. Бу *хулуъ*[4] дейилиб, ривоятларга кўра саҳобалардан Собит ибн Қайс (р.а.)нинг аёли Жамила (р.а.) шундай йўл тутган.[5] У *маҳр* эвазига олган боғни эрига қайтарган.

"Маҳр" масаласига оид манбалар таҳлили

*Маҳр*ни белгилаш, олиш, тасарруф этиш каби масалалар бевосита икки жинсга мансуб шахсларнинг жамият ҳаётидаги ижтимоий ва иқтисодий мавқеи билан боғлиқ бўлган. Шу билан бирга ўрта асрларда яшаган аёлларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг маълум маънода "чегараланганлиги" *маҳр*ни муҳим иқтисодий масалалардан бирига айлантирган. Хусусан, Ўрта Осиёнинг XVI – XIX асрларга оид манбалари орасида никоҳ муносабатларини акс эттирувчи кўплаб асарлар ва ҳужжатлар учрайди. Мазкур манбалар

[1] Бурҳониддин ал Марғиноний. Ҳидоя ... 690-б.

[2] Бунда тўлиқ *маҳр* олинган.

[3] Аҳмад Зиёуддин ал Кумушхонавий. Жомиъ ул-мутун. Тошкент, 2000. 238-239-бетлар.

[4] *Хулуъ* – кийим ечиш.

[5] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя ... 457-б.

мазмуни, тузилиши, ҳажми, масалага турли ёндашувлари жиҳатдан бир биридан фарқ қилади. Шу боис уларни тўрт қисмга ажратиш мумкин:

1. Фиқиҳий асарлар;
2. Фатво тўпламлари;
3. *Жунг* (танланган асарлар [ёки *ривоятлар*] тўплами) асарлар;[1]
4. Васойиқ (ёки васиқа)лар тўплами;

Ислом ҳуқуқшунослиги тарихига бағишланган асарларнинг асосий қисмини фиққий асарлар ташкил қилади. Ушбу асарларнинг аксариятида масаланинг назарий жиҳатларига эътибор қаратилиб, уни ечиш усуллари кўрсатиб берилади. Фатво тўпламлари эса бевосита кўрилаётган масалани ҳам назарий ҳам амалий томонларини ўз ичига олади.[2] Юқорида келтирилган икки асардан фарқли равишда жунг асарларда никоҳга оид асл ҳужжатлар ҳам учрайдики бу ҳолат оилавий муносабатларни янада чуқурроқ тадқиқ қилиш имконини беради.[3] Васоиқлар кўплаб ижтимоий иқтисодий масаларини қамраб олган ҳужжатлар тўпламидан иборат. Бу тўпламларда нафақат расмий ҳужжатлар, балки уларни юритиш тартиби, намуналари

[1] Жунг – турли шеърлар ёзиб қўйиладиган дафтар, танланган асарлар тўплами, термалар (қаранг: Шамсиев П. Навоий асарлари лугати. Тошкент, 1972, 236-б.). ЎзР ФА ШИда сақланувчи айрим манбаларда ушбу истилоҳ жўнг тарзида ҳам қўлланилган. Жунг истилоҳи фиқиҳий терминлар орасида учрамайди. Лекин у адабий жанрлардан бири бўлиб, тахминан XV асрларда пайдо бўлган. Озарбайжонлик олима Жаннат Нагиева «Озарбайжонда Навоий» номли тадқиқотининг кириш қисмида Алишер Навоийнинг айрим шеърлари XV асрларда махсус жунг асарларга жамланганлигини айтиб ўтади. (Қаранг: Жўрабоев О. Навоийнинг Озарбайжонлик қизи // O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi. Тошкент, 2009. №28). Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра *жунг* атамаси асосан Ўрта Осиёда XVI асрлардан бошлаб *баёз*ларга нисбатан қўлланилган. Биз тадқиқот доирасидан келиб чиқиб, ҳамда ушбу мавзу ҳозирги кунгача баҳс қилинмаганлиги боис, мавжуд манбаларни ҳисобга олган ҳолда бундай асарлар Ўрта Осиёда XVI асрлардан бошлаб пайдо бўлган деган тахминни илгари суриш билан чекланамиз. Бизга *жунг* ва *баёз*лар ҳақида қимматли маълумотлар тақдим этган ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги адабиёт музейининг катта илмий ходими фил.ф.н. О. Жўрабоевга ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз.

[2] Бу ҳақда батафсил қаранг: Хидирова Н. Марказий Осиё ижтимоий иқтисодий масалаларини тадқиқ қилишда фатволарнинг ўрни (XII-XVI асрлар фатво тўпламлари асосида) // Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар. Республика ёш олимларининг анъанавий иккинчи илмий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2010, 59-62-бетлар.

[3] Жунг асарлар ҳақида батафсил қаранг: Хидирова Н. О роли женщин в общественной жизни Средней Азии (на основе документов XVIII – начала XX вв.) // Международный научный симпозиум, посвящённый 110-летию основания первой на мусульманском Востоке светской женской школы. Азербайджан. 5-8 Октября, 2011. С. 76-81.

ҳам ўрин олган. Шу боис манбаларда келтирилган маълумотларга асосланиб *маҳр*га оид масалаларни қуйидаги тартибда ўрганиш мақсадга мувофиқдир:

1. *Никоҳ* аҳдига оид ҳужжатлар;
2. *Таълоқ* хати;
3. *Маҳр* билан боғлиқ ариза ва шикоятлар;

Юқорида айтиб ўтилганидек, *маҳр* белгилангандан кейин *никоҳ аҳди* тузилган. Шунинг учун бундай ҳужжатларда *маҳр* миқдори ёки тури аниқ кўрсатилган. Никоҳ ҳужжати расмий ҳужжат бўлганлиги сабабли деярли бир хил тартибда ёзилган. Жумладан кўп ҳолларда уни кириш қисми ёки сарлавҳаси махсус тавқиъ хати билан ёзилиб, ундан кейин никоҳланувчи аёл ва эркакни исми, гувоҳлар исми, баъзи ўринларда *ривоят*лар келтирилган. Ҳужжат сўнгида қози муҳри босилиб у расмий тасдиқланган. Айрим ҳолларда гувоҳлар муҳри ҳам қўйилган. Айнан ҳужжатларни ушбу қоида асосида расмийлаштириш кўпроқ Бухоро ва Қўқон хонлиги ҳужжатларига таълуқли бўлиб, Хива хонлиги ҳужжатлари бундан фарқ қилади. Яни, Хивада никоҳ аҳди шундай тартибда тузилсада, уларнинг характерли хусусиятларидан бири никоҳни *олди-сотди (байаа)* кўринишида акс эттиради.[1] Шу ўринда никоҳ билан боғлиқ ҳужжатларни қаерда ва кимни қўлида сақланганлиги тўғрисида ҳам айрим мулоҳазаларни билдириб ўтишни жоиз деб билдик. Чунки, никоҳ масаласига бағишланган тадқиқотларда бу ҳақда деярли фикр юритилмайди. Агар биз манбалар таҳлилига таянадиган бўлсак, бундай ҳужжатларнинг бир нусхаси расмий равишда қозиларда, иккинчи нусхаси эса тегишли шахслар (яни никоҳланувчи, таълоқ берувчи ёки олувчи) қўлида сақланган деган фикрни илгари суриш мумкин. Шу билан бирга бундай расмий ҳужжатларга аҳолини барча ижтимоий қатлам вакилари эга бўлишга ҳақли бўлсада, ҳозиргача сақланган аксарият ҳужжатлар юқори ёки ўрта қатлам вакилларига тегишлилиги билан ажралиб туради.

Таълоқ хатлари эса турли сабаблар билан ажрим қилинган оилаларга тегишли қози қарорларидан иборат бўлиб, улар орасида *маҳр*ни *мутъа* ҳамда *муажжал* масалалари ҳам ўз аксини топган.

[1] Ҳанафийлар никоҳни байъа лафзи билан бoғланишини маъқуллаганлар.

Айниқса, бу ҳолат XVIII – XIX асрларга оид ҳужжатларда кўпроқ кузатилади. Шунингдек, *маҳр*га оид ариза ва шикоятлар ҳам айнан шу масала билан боғлиқ. Қизиғи шундаки ариза берувчиларнинг аксарияти *валий* вазифасини бажарган шахслар бўлиб, аёллар томонидан қилинган шикоятлар камчиликни ташкил қилади.

Хулоса қилиб айтганда, аёлга *маҳр* бериш исломда никоҳнинг муҳим шартларидан бири бўлган. *Маҳр* бир вақтни ўзида ҳам аёлни "кўнглига йўл топувчи", ҳам уни иқтисодий, ижтимоий химоя қилувчи восита ҳисобланган. *Маҳр* фақатгина аёлни ҳақи бўлсада, кўп ҳолларда ундан унинг яқинлари (ота, ака ва ҳокозо) фойдаланишга харакат қилишган.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПРАВОСУДИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ХОРЕЗМЕ: АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ КАНЦЕЛЯРИИ *ЯСАУЛБАШИ*

Ульфат Абдурасулов

Введение

В формате данного исследования мы акцентируем внимание на освещение ряда вопросов административной и социальной практики в Хорезме в начале XIX века. В частности, мы планируем осветить функционировавшую в Хорезме в начале XIX в. систему государственного регулирования приема и рассмотрения верховной властью жалоб и исков населения, механизм и этапы их рассмотрения, а так же проследить характер участия различных административных и социальных институтов, вовлеченных в этот процесс с выделением ключевой роли канцелярии *ясаулбаши*.

Кроме того, характеризуя деятельность данных структур, мы выдвинем гипотезу о том, что налаженная система подачи донесений, приема и расследования прошений в Хорезме в конце XIX – начале XX в., выполняла роль не только механизма сбора информации и решения социальных конфликтов в обществе, но была также важным элементом обеспечения и обозначения центральной властью контроля и господства по всей территории хантсва. В то время как деятельность институтов общественного посредничества *(īl āqsaqāl katkhudālārnī ittifaqī)*, вовлеченных в расследование, сбор информации и решении конфликтов, с одной стороны носила полностью институтализированный, легитимный и санкционированный властью характер, с другой стороны – это был общественный институт со сравнительно широкой общественной представительностью и опиравшиеся в своей деятельности по разрешению конфликтов на традицонные практики и модели посредничества.